ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В целях обеспечения экологической безопасности, улучшения экологической обстановки, стабильного поддержания благоприятной экологической ситуации в стране, обеспечения эффективности государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также дальнейшего ускорения реализации мер по профилактике правонарушений в данной сфере:

(пункты 1 и 2 утратил силу Указом Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № УП-81 — Национальная база данных законодательства, 02.06.2023 г., № 06/23/81/0320)

3. Установить, что:

министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата является членом Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан;

министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Каракалпакстан назначается на должность и освобождается от должности Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан по согласованию с министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан;

начальники областных и Ташкентского городского управлений Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата назначаются на должность и освобождаются от должности непосредственно министром экологии, охраны окружающей среды и изменения климата;

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата является уполномоченным органом по координации и взаимодействию с Программой по окружающей среде Организации Объединенных Наций, Международным союзом охраны природы и Глобальным экологическим фондом, Адаптационным фондом и Зеленым климатическим фондом;

решения, принятые Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата в рамках своих полномочий, а также его представления и указания обязательны для исполнения органами государственного управления, хозяйственными объединениями, органами исполнительной власти на местах, другими организациями и их должностными лицами, а также юридическими и физическими лицами;

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата является правопреемником по правам, обязательствам и договорам, связанным с выполнением задач и функций Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Агентство по лесному хозяйству — Государственного комитета по лесному хозяйству, Агентство гидрометеорологической службы — Центра гидрометеорологической службы;

права на объекты недвижимого имущества и иную собственность, закрепленные за организациями, которые реорганизуются, упраздняются, преобразуются и передаются Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата (далее — Министерство) в систему других организаций, переоформляются без взимания соответствующих сборов и иных платежей.

4. Предоставить министру экологии, охраны окружающей среды и изменения климата право на:

реорганизацию и ликвидацию подведомственных организаций (за исключением агентств), входящих в состав Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также организаций в их составе;

утверждение структур (типовых структур) охраняемых природных территорий и государственных лесных хозяйств;

привлечение в качестве консультантов высококвалифицированных специалистов и экспертов научных и образовательных организаций, международных организаций, зарубежных компаний за счет средств Экологического фонда.

(абзац четвертый пункта 4 в редакции постановления Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2024 года № ПП-455 — Национальная база данных законодательства, 30.12.2024 г., № 07/24/455/1092. Дата вступления в силу — 1 января 2025 года)

(дата исключения абзаца пятого пункта 4 на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2024 года № ПП-455 — 1 января 2025 года — Национальная база данных законодательства, 30.12.2024 г., № 07/24/455/1092)

5. Утвердить «Дорожную карту» по дальнейшему совершенствованию сферы экологии, охраны окружающей среды, рационального использования и восстановления природных ресурсов, а также системы экологического контроля согласно приложению № 6*.

* Приложение № 6 приводится на узбекском языке.

6. В целях поднятия на новый уровень системы профилактики и борьбы с правонарушениями в сфере экологии и охраны окружающей среды поддержать предложение Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и Госкомэкологии о внедрении системы работы «Экологический патруль», предусматривающей:

расширение полномочий службы общественной безопасности органов внутренних дел и привлеченных к патрулированию подразделений Национальной гвардии по борьбе с правонарушениями в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования;

установление тесного взаимодействия и внедрение практики проведения совместных профилактических мероприятий органами экологии и охраны окружающей среды с органами внутренних дел и подразделениями Национальной гвардии по контролю за безусловным обеспечением исполнения требований законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

7. Министерству внутренних дел совместно с Национальной гвардией и Госкомэкологии:

в трехмесячный срок — разработать и внести в Кабинет Министров в установленном порядке проект соответствующего закона о расширении полномочий органов внутренних дел и подразделений Национальной гвардии по борьбе с правонарушениями в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования;

на постоянной основе — осуществлять тесное взаимодействие и внедрить практику проведения совместных профилактических мероприятий по контролю за безусловным обеспечением исполнения требований законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

8. Принять к сведению, что работники Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, обладающие правом рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать штрафы, в соответствии со статьей 285 Кодекса об административной ответственности наделены полномочиями административного задержания правонарушителя, личного досмотра, досмотра его вещей и транспортных средств, изъятия вещей и документов.

(пункт 8 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № УП-81 — Национальная база данных законодательства, 02.06.2023 г., № 06/23/81/0320)

9. С 1 марта 2022 года установить порядок, в соответствии с которым:

а) земельные участки, прилегающие (граничащие) к зданиям и сооружениям, находящимся во владении государственных органов, учреждений и предприятий, органов самоуправления граждан и собственников многоквартирных жилых домов, выделяются им с правом постоянного пользования на следующих условиях и обязательствах:

содержания земельных участков в благоустроенном виде;

ухода и орошения деревьев, кустарников, других растений и саженцев;

проведения работ по уборке и очистке, установке мусорных урн;

сооружения (установки), ремонта и сохранности детских площадок, посадочных мест (скамеек) и систем ночного освещения;

сооружения, ремонта и содержания на надлежащем уровне пешеходных дорожек для населения;

б) запрещается установка и строительство зданий, сооружений, производственных и непроизводственных объектов, а также объектов легких конструкций на земельных участках, выделяемых на основании настоящего пункта с правом постоянного пользования;

в) выделение государственным органам, учреждениям и предприятиям, органам самоуправления граждан и собственникам многоквартирных жилых домов соответствующих земельных участков с правом постоянного пользования осуществляется Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в установленном порядке с учетом требований, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта;

г) контроль за выполнением установленных условий и обязательств государственными органами, учреждениями и предприятиями, органами самоуправления граждан и собственниками многоквартирных жилых домов на земельных участках, выделяемых им на основании настоящего пункта, осуществляется службой общественной безопасности органов внутренних дел, подразделениями Национальной гвардии, привлеченными к патрулированию, а также органами экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

(подпункт «г» пункта 9 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № УП-81 — Национальная база данных законодательства, 02.06.2023 г., № 06/23/81/0320)

10. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента обеспечить:

в срок до 1 января 2023 года — выделение соответствующим государственным органам, учреждениям и предприятиям, органам самоуправления граждан и собственникам многоквартирных жилых домов пустующих, предназначенных для благоустройства и озеленения земельных участков в городах и иных населенных пунктах;

на постоянной основе — выделение в установленном порядке новых земельных участков, сформированных в результате градостроительной деятельности и предназначенных для благоустройства и озеленения, соответствующим государственным органам, учреждениям и предприятиям, органам самоуправления граждан и собственникам многоквартирных жилых домов.

11. Предоставить органам по экологии, охране окружающей среды и изменениям климата право на внесение обязательных к исполнению указаний по:

обеспечению исполнения государственными органами, учреждениями и предприятиями, органами самоуправления граждан и собственниками многоквартирных жилых домов соответствующих условий и обязательств на земельных участках, выделенных им на основании пунктов 9-10 настоящего постановления с правом постоянного пользования;

обеспечению выделения с 1 января 2023 года Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента соответствующим государственным органам, учреждениям и предприятиям, органам самоуправления граждан и собственникам многоквартирных жилых домов пустующих земельных участков в городах и иных населенных пунктах;

обеспечению выделения не менее 25 процентов земель, прилегающих к территориям строящихся новых зданий и сооружений высотой более 12 метров от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 квадратных метров, под озеленение и проведение на них мероприятий по озеленению;

обеспечению создания на своей и прилегающей территориях «зеленых поясов» и проведения мероприятий по озеленению в заключении государственной экологической экспертизы, выдаваемой по проектной документации промышленных предприятий, отнесенных к I и II категориям воздействия на окружающую среду;

обеспечению включения вопросов финансирования мероприятий по посадке саженцев, уходу за ними и поливу в годовых сметах расходов министерств, ведомств и хозяйственных объединений, а также в годовых бизнес-планах промышленных предприятий,

отнесенных к I и II категориям воздействия на окружающую среду, промышленных предприятий, расположенных на территориях специальных экономических зон.

(пункт 11 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 26 сентября 2024 года № УП-149 — Национальная база данных законодательства, 04.10.2024 г., № 06/24/149/0772)

12. Начиная с 1 февраля 2022 года:

упразднить должность заместителя хокима области и района (города) по вопросам капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства, ввести должность заместителя хокима по вопросам строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и озеленения;

упразднить должность первого заместителя хокима города Ташкента и его районов по вопросам архитектуры, капитального строительства, развития коммуникаций, ввести должность первого заместителя хокима по вопросам строительства, развития коммуникаций, экологии и озеленения.

(пункт 13 утратил силу Указом Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2023 года № УП-186)

14. Госкомэкологии с привлечением представителей широкой общественности, научно-исследовательских институтов, институтов гражданского общества и средств массовой информации в срок до 1 декабря 2022 года разработать и внести в Кабинет Министров в установленном порядке проект Экологического кодекса, предусматривающий:

систематизацию и оптимизацию актов законодательства в сфере экологии;

повышение роли и усиление действенности общественного контроля в сфере охраны окружающей среды;

внедрение конкретных механизмов и системы стимулирования сохранения, восстановления и увеличения биоразнообразия;

права и обязательства государственных организаций и граждан в сфере охраны окружающей среды;

порядок осуществления видов экологического контроля и мониторинга, включая меры стимулирования «зеленой экономики»;

порядок проведения экологической экспертизы.

15. Признать утратившими силу абзацы второй — четвертый пункта 3 и пункт 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 3 октября 2018 года № ПП-3956 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей среды», а также приложения № № 1 — 5 к нему.

16. Госкомэкологии в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в акты законодательства, вытекающих из настоящего постановления.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ

г. Ташкент,
30 декабря 2021 г.,
№ ПП-76

(приложение № 1 утратило силу Указом Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № УП-81 — Национальная база данных законодательства, 02.06.2023 г., № 06/23/81/0320)

(приложение № 2 утратило силу Указом Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № УП-81 — Национальная база данных законодательства, 02.06.2023 г., № 06/23/81/0320)

(приложение № 3 утратило силу Указом Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № УП-81 — Национальная база данных законодательства, 02.06.2023 г., № 06/23/81/0320)

(приложение № 4 утратило силу Указом Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № УП-81 — Национальная база данных законодательства, 02.06.2023 г., № 06/23/81/0320)

(приложение № 5 утратило силу Указом Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2023 года № УП-81 — Национальная база данных законодательства, 02.06.2023 г., № 06/23/81/0320)

(Национальная база данных законодательства, 30.12.2021 г., № 07/21/76/1231; 11.08.2022 г., № 06/22/189/0734; 02.06.2023 г., № 06/23/81/0320; 03.08.2024 г., № 06/24/106/0571; 04.10.2024 г., № 06/24/149/0772; 30.12.2024 г., № 07/24/455/1092; 26.03.2025 г., № 06/25/56/0274)